

- *Thỏa thuận về việc quản lý vận hành phần chung của Dự Án giữa Chủ Đầu Tư Thứ Cấp là Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản S-Vin2 Việt Nam ("**Chủ Đầu Tư Thứ Cấp**") và Chủ đầu tư là Công ty Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Xanh ("**Chủ Đầu Tư**").*

Các Bên đồng ý ký kết Thỏa Thuận này ("**Thỏa Thuận**") để thống nhất nguyên tắc, trách nhiệm bảo trì và quản lý, vận hành đối với phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán tại Dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc lô đất ký hiệu B5 - Khu dân cư và Công viên Phước Thiện (hoặc tên khác do Chủ Đầu Tư Thứ Cấp lựa chọn hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định tùy từng thời điểm), có địa chỉ tại Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (nay là phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) ("**Dự Án**") như sau:

Điều 1. Định nghĩa

Để làm rõ, trong phạm vi Thỏa Thuận này:

- 1.1 Nếu không có định nghĩa khác đi, các từ viết hoa trong Thỏa Thuận này sẽ được hiểu tương tự các từ viết hoa quy định tại Hợp Đồng Mua Bán.
- 1.2 "**Khu Căn Hộ**" được hiểu là toàn bộ các tầng căn hộ được thiết kế/quy hoạch cho mục đích để ở, không bao gồm các khu vực, diện tích được thiết kế/quy hoạch cho mục đích khác như trung tâm thương mại, văn phòng, trường học, khu dịch vụ khác....;
- 1.3 "**Khu Thương Mại**" là các khu vực, diện tích được thiết kế/quy hoạch cho mục đích kinh doanh dịch vụ, thương mại (như kinh doanh trung tâm thương mại, văn phòng...) và không phải để ở;
- 1.4 "**Dự Án**" là dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất B5 - Khu dân cư và Công viên Phước Thiện (hoặc tên gọi khác theo quyết định của Chủ Đầu Tư Thứ Cấp hoặc Cơ quan có thẩm quyền tại từng thời điểm) do Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản S-Vin2 Việt Nam làm Chủ Đầu Tư Thứ Cấp, có địa chỉ tại Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (nay là phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam);
- 1.5 "**Dự Án Thành Phần**" là phần Dự Án được Chủ Đầu Tư chuyển nhượng cho các Chủ Đầu Tư Thứ Cấp theo Hợp đồng chuyển nhượng một phần Dự Án được ký giữa Chủ Đầu Tư và Chủ Đầu Tư Thứ Cấp để Chủ Đầu Tư Thứ Cấp đầu tư, khai thác, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật;
- 1.6 "**Phần Chung Của Dự Án**" là tập hợp các diện tích, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, cảnh quan, tiện ích... có chức năng và mục đích sử dụng chung cho Dự Án; thuộc sở hữu chung hoặc sử dụng chung bởi các Chủ sở hữu có liên quan trong Dự Án (bao gồm cả các diện tích, cảnh quan, tiện ích nằm trong phạm vi Dự Án Thành Phần nhưng được quy định sử dụng chung cho Dự Án) theo quy định tại Phụ Lục 02 của Hợp Đồng Mua Bán ký kết giữa Bên Bán và Bên Mua;
- 1.7 "**Chủ Đầu Tư Thứ Cấp**" là các bên nhận chuyển nhượng một phần Dự Án để đầu tư, khai thác, kinh doanh theo Hợp đồng chuyển nhượng một phần Dự Án được ký kết với Chủ Đầu Tư;
- 1.8 "**CSH Căn Hộ**" là chủ sở hữu từ một căn hộ trở lên trong Khu Căn Hộ;
- 1.9 "**CSH Khác**" là chủ sở hữu của các khu vực/điện tích khác không phải Căn Hộ;

- 6.6 Bên Mua đồng ý và ủy quyền để Chủ Đầu Tư tiến hành các thủ tục bàn giao Hệ thống cấp điện của Dự Án cho cơ quan nhà nước hoặc bên thứ ba và nhận bồi hoàn các khoản chi phí đầu tư (nếu có), đồng thời đồng ý ủy quyền cho Chủ Đầu Tư/Công ty quản lý quản lý và sử dụng khoản bồi hoàn này để bảo trì các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung, Sử Dụng Chung của Dự Án.

Điều 7. Điều khoản chung

- 7.1 Trường hợp Bên Mua chuyển nhượng Hợp Đồng Mua Bán/Căn Hộ cho bên thứ ba ("**Bên Nhận Chuyển Nhượng**"), toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo Thỏa Thuận này sẽ được tự động chuyển nhượng cho Bên Nhận Chuyển Nhượng.
- 7.2 Bên Mua có nghĩa vụ (i) cung cấp đầy đủ nội dung tại Thỏa Thuận này cho Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo Thỏa Thuận này; (ii) cung cấp cho Bên Nhận Chuyển Nhượng bản gốc Thỏa Thuận này khi thực hiện việc chuyển nhượng Hợp Đồng Mua Bán; và (iii) đảm bảo cho Bên Bán tránh khỏi bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, thiệt hại nào phát sinh từ việc chuyển nhượng Thỏa Thuận này.
- 7.3 Trường hợp Bên Mua vi phạm việc cung cấp hồ sơ, thông tin như nêu tại Điều này, thì Bên Mua tự chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện Thỏa Thuận này và các thỏa thuận khác có liên quan.
- 7.4 Trường hợp bất kỳ thỏa thuận nào của Chủ Đầu Tư Thứ Cấp với Bên Mua và/hoặc các quyết định của Hội nghị nhà chung cư/cụm Nhà Chung Cư trong Dự Án có mâu thuẫn với các nguyên tắc, quy định tại Thỏa Thuận này thì Các Bên đồng ý rằng các quy định tại Thỏa Thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng
- 7.5 Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày Các Bên ký biên bản bàn giao Căn Hộ hoặc ngày mà Bên Bán được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán.
- 7.6 Việc ký kết Thỏa Thuận này giữa Các Bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung thì Các Bên thỏa thuận lập thêm văn bản có chữ ký của Các Bên.

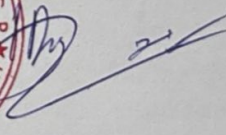
Thỏa Thuận này được lập thành 04 (bốn) bản và có giá trị như nhau, Bên Mua giữ 01 (một) bản, Bên Bán giữ 03 (ba) bản để làm cơ sở thực hiện.

BÊN MUA



NGUYỄN LÊ KIM NGÂN

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

**Quyền Trưởng phòng Kinh doanh
Nguyễn Hoàng Dũng**



THE OPUS ONE

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

Số: OS124.17/VHGP/HĐMBCH

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN S-VIN2 VIỆT NAM

VÀ

ÔNG/BÀ/CÔNG TY: NGUYỄN LÊ KIM NGÂN

Ngày 30 tháng 10 năm 2025



THE OPUS ONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

Số: OS124.17/VHGP/HĐMBCH

- ✓ Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 ("**Bộ luật dân sự**");
- ✓ Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28 tháng 11 năm 2023 ("**Luật Kinh doanh bất động sản**");
- ✓ Căn cứ Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản ("**Nghị định số 96**");
- ✓ Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023 ("**Luật Nhà ở**");
- ✓ Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở ("**Nghị định số 95**");
- ✓ Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 20 tháng 6 năm 2023 ("**Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng**") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✓ Căn cứ các văn bản, hồ sơ pháp lý dự án, căn hộ chung cư: như quy định tại Điều 2.3 của Hợp Đồng này.

Các Bên dưới đây gồm:

I. BÊN BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ (sau đây gọi tắt là "Bên Bán"):

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN S-VIN2 VIỆT NAM

- Mã số doanh nghiệp: 0317834290 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/05/2023, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 Vincom Megamall Thảo Điền, 161 Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh (trước đây là Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ liên hệ/nhận thông báo: L3-01 (N301) và L4-01 (N401) Tầng 3 Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền, 161 Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.3515 9999 Email: info@vinhomes.vn
- Thông tin tài khoản thanh toán Giá Bán Căn Hộ (không bao gồm Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư): 345008888 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Mã SWIFT Code: VPBKVNXX



THE OPUS ONE

- Thông tin tài khoản thanh toán Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư: 339955417 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Mã SWIFT Code: VPBKVNVX - Kỳ hạn gửi tiền: Không kỳ hạn
- Đại diện bởi: **Ông/Bà: Nguyễn Hoàng Dũng** Chức vụ: **Quyền Trưởng phòng Kinh doanh**
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu 040097017263 cấp ngày: 05/03/2024 tại: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
Theo giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc ngày 19/02/2025

II. BÊN MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ (sau đây gọi tắt là “Bên Mua”):

- Ông/Bà: **NGUYỄN LÊ KIM NGÂN**
- CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: 079195000613, do Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội, cấp ngày 23/01/2022
- Nơi đăng ký cư trú: 3/3c Yên Thế, Khu Phố 10, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên hệ: Lumiere Riverside, Tòa West 259 Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0938986669
- Email (Điền nếu Bên Mua đồng ý cung cấp): juliaheiz12@gmail.com

(Bên Bán và Bên Mua gọi riêng là “**Bên**” và gọi chung là “**Các Bên**”)

Hai Bên đồng ý ký kết bản Hợp đồng mua bán Căn Hộ chung cư này (“**Hợp Đồng**”) với các điều, khoản sau đây:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Hợp Đồng này, các từ và cụm từ dưới đây được hiểu như sau:

- 1.1 “**Căn Hộ**” là căn hộ có công năng sử dụng để ở và các phần diện tích có công năng sử dụng khác (nếu có) trong Nhà Chung Cư được bán kèm theo căn hộ tại Hợp Đồng này, bao gồm: “Căn Hộ” được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được phê duyệt thuộc Nhà Chung Cư do Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất Động Sản S-Vin2 Việt Nam làm chủ đầu tư đầu tư xây dựng với các thông tin, đặc điểm của căn hộ chung cư được mô tả tại Điều 2 của Hợp Đồng này và “Phần Diện Tích Khác” trong Nhà Chung Cư (nếu có) và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ và các Phần Diện Tích Khác mà Bên Mua sẽ mua từ Bên Bán theo thỏa thuận giữa Các Bên tại Hợp Đồng này; “Phần Diện Tích Khác” là các phần diện tích trong Nhà Chung Cư không nằm trong Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ nhưng được bán cùng với Căn Hộ tại Hợp Đồng này.
- 1.2 “**Nhà Chung Cư**” là toàn bộ nhà chung cư (số **OS1 (C)**) có Căn Hộ do Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất Động Sản S-Vin2 Việt Nam làm chủ đầu tư, bao gồm các căn hộ, diện tích kinh doanh, thương mại... và các công trình tiện ích chung của tòa nhà, kể cả phần khuôn viên (nếu có) được xây dựng tại ô quy hoạch/ô đất số **B5** thuộc Dự Án, có địa chỉ tại phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (nay là phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).



- 1.3 “**Hợp Đồng**” là hợp đồng mua bán Căn Hộ này và toàn bộ các phụ lục, tài liệu đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với Hợp Đồng này do Các Bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này.
- 1.4 “**Giá Bán Căn Hộ**” là tổng số tiền bán Căn Hộ được xác định tại Điều 3 của Hợp Đồng này.
- 1.5 “**Bảo Hành Nhà Ở**” là việc Bên Bán thực hiện trách nhiệm bảo hành Căn Hộ theo thỏa thuận trong Hợp Đồng và quy định của pháp luật để khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 9 của Hợp Đồng này khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng Căn Hộ gây ra trong khoảng thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật nhà ở, pháp luật xây dựng và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này.
- 1.6 “**Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ**” là diện tích sàn xây dựng của Căn Hộ bao gồm cả phần diện tích ban công và lô gia gắn liền với Căn Hộ được tính từ tim tường bao, tường ngăn Căn Hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ.
- 1.7 “**Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ**” là diện tích sàn xây dựng được tính theo kích thước thông thủy của Căn Hộ: bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) và không tính tường bao Căn Hộ, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật và tường bao hộp kỹ thuật (nếu có) bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, tường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung. Đối với diện tích lô gia thì tính toàn bộ diện tích sàn từ mép trong của tường chung hoặc tường bao căn hộ. Trường hợp có trang thiết bị, cấu kiện gắn liền với ban công, lô gia nhưng thuộc mặt đứng của công trình theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng thì trang thiết bị, cấu kiện đó được xác định thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư (*Chú thích: kích thước thông thủy là kích thước được đo đến mép trong của lớp hoàn thiện tường/vách/đổ kính/lan can sát mặt sàn (không bao gồm các chi tiết trang trí nội thất như ốp chân tường/gờ/phào.....)*); Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ được ghi vào Giấy Chứng Nhận cấp cho Bên Mua.
- 1.8 “**Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua**” là phần diện tích bên trong Căn Hộ, bên trong Phần Diện Tích Khác trong Nhà Chung Cư (nếu có) và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ, Phần Diện Tích Khác; các phần diện tích này được công nhận là sở hữu riêng của Bên Mua theo quy định của pháp luật về nhà ở.
- 1.9 “**Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán**” là các phần diện tích bên trong và bên ngoài Nhà Chung Cư và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật gắn liền với các phần diện tích đó nhưng Bên Bán chưa bán, chưa cho thuê mua hoặc Bên Bán không bán, không cho thuê mua mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán không phân bổ giá trị vốn đầu tư của phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào Giá Bán Căn Hộ; các phần diện tích này được công nhận là sở hữu riêng của Bên Bán theo quy định của pháp luật về nhà ở.
- 1.10 “**Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư**” là phần diện tích còn lại của Nhà Chung Cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu trong Nhà Chung Cư và các thiết bị sử dụng chung cho Nhà Chung Cư theo quy định của pháp luật về nhà ở;



bao gồm các phần diện tích, các hệ thống thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng được quy định theo pháp luật về nhà ở và các phần diện tích khác được Các Bên thỏa thuận cụ thể tại Điều 11 của Hợp Đồng này.

- 1.11 “**Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư**” là khoản tiền 2% giá bán căn hộ, phần diện tích khác bán; khoản tiền này được tính vào tiền bán và được tính trước thuế để nộp nhằm phục vụ cho việc bảo trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư.
- 1.12 “**Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư**” là các dịch vụ quản lý, vận hành Nhà Chung Cư nhằm đảm bảo cho Nhà Chung Cư hoạt động bình thường;
- 1.13 “**Bảo Trì Nhà Chung Cư**” là việc duy tu, bảo dưỡng Nhà Chung Cư theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng nhằm duy trì chất lượng Nhà Chung Cư; hoạt động bảo trì Nhà Chung Cư bao gồm việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn phần xây dựng Nhà Chung Cư; kiểm tra, duy trì hệ thống an toàn phòng cháy, chữa cháy; thay thế các linh kiện hoặc các thiết bị sử dụng chung của Nhà Chung Cư, cụm Nhà Chung Cư.
- 1.14 “**Bản Nội Quy Nhà Chung Cư**” là bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư kèm theo Hợp Đồng này và tất cả các sửa đổi, bổ sung được Hội nghị nhà chung cư thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở.
- 1.15 “**Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư**” là tổ chức hoặc doanh nghiệp có chức năng, năng lực thực hiện việc quản lý, vận hành nhà chung cư sau khi Nhà Chung Cư được xây dựng xong và đưa vào sử dụng.
- 1.16 “**Giấy Chứng Nhận**” là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong đó có ghi nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua theo quy định của pháp luật đất đai.
- 1.17 “**Dự Án**” có nghĩa là Dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc lô đất ký hiệu B5 - Khu Dân cư và Công viên Phước Thiện (The Opus One hoặc tên gọi khác do Chủ Đầu Tư hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định tùy từng thời điểm), có địa chỉ tại phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (nay là phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) do Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất Động Sản S-Vin2 Việt Nam làm Chủ đầu tư.
- 1.18 “**Chủ Đầu Tư**” có nghĩa là Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất Động Sản S-Vin2 Việt Nam với các thông tin chi tiết như nêu tại phần đầu của Hợp Đồng này.
- 1.19 “**Ngày Bàn Giao Dự Kiến**” là ngày Bên Bán dự kiến bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua như quy định tại Điều 8.2 của Hợp Đồng này.



- 1.20 “**Thông Báo Bàn Giao Căn Hộ**” là thông báo của Bên Bán gửi Bên Mua trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao Căn Hộ.
- 1.21 “**Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ**” là biên bản bàn giao ký giữa Bên Bán và Bên Mua ghi nhận việc giao nhận Căn Hộ giữa Các Bên, trừ trường hợp bàn giao vắng mặt như quy định tại Điều 8.4 của Hợp Đồng này.

Điều 2. Đặc điểm của Căn Hộ mua bán:

Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua căn hộ chung cư với đặc điểm như sau:

2.1. Đặc điểm của Căn Hộ mua bán:

- a) Căn Hộ số: **24.17** tại tầng (tầng có Căn Hộ): **24** thuộc nhà chung cư (số **OS1 (C)**), phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh).
- b) Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ là: **30,2 m²** (bằng chữ: *Ba mươi phẩy hai mét vuông*). Diện tích này được tính theo kích thước thông thủy (gọi chung là diện tích thông thủy) theo quy định tại Điều 1.7 của Hợp Đồng này và là căn cứ để tính tiền mua Căn Hộ quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này.

Hai Bên nhất trí rằng, Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi tại điểm này chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao Căn Hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua Căn Hộ cho Bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao Căn Hộ; trong trường hợp Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn ¹đến 0,01% (không phẩy không một phần trăm) so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này thì Hai Bên không phải điều chỉnh lại Giá Bán Căn Hộ. Nếu Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế chênh lệch vượt quá ² $\pm 0,01\%$ (cộng/trừ không phẩy không một phần trăm) so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này thì Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều chỉnh lại theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ đo đạc thực tế khi bàn giao Căn Hộ.

Trong Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ hoặc trong phụ lục của Hợp Đồng, Hai Bên nhất trí sẽ ghi rõ Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế khi bàn giao Căn Hộ, Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ chênh lệch so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng đã ký (nếu có). Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ và phụ lục của Hợp Đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng này. Diện tích Căn Hộ được ghi vào Giấy Chứng Nhận cấp cho Bên Mua được xác định theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế khi bàn giao Căn Hộ.

¹ Điều theo thỏa thuận của Các Bên khi ký Hợp Đồng, tối đa 2%. Ủy ban cạnh tranh quốc gia (UBCTQG) khuyến nghị: không quá 2% đối với: (i) căn hộ hình thành trong tương lai hoặc (ii) căn hộ có sẵn nhưng diện tích sử dụng căn hộ trong hợp đồng được xác định theo diện tích trong thiết kế được phê duyệt (chưa tiến hành đo đạc thực tế); không quá 0,5% đối với trường hợp khác.

² Điều theo thỏa thuận của Các Bên khi ký Hợp Đồng, tối đa 2%. UBCTQG khuyến nghị: không quá 2% đối với: (i) căn hộ hình thành trong tương lai hoặc (ii) căn hộ có sẵn nhưng diện tích sử dụng căn hộ trong hợp đồng được xác định theo diện tích trong thiết kế được phê duyệt (chưa tiến hành đo đạc thực tế); không quá 0,5% đối với trường hợp khác.

- c) Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ là: **34,6 m²** (bằng chữ: Ba mươi bốn phẩy sáu mét vuông). Diện tích này được xác định theo quy định tại Điều 1.6 của Hợp Đồng này.
 - d) Mục đích sử dụng Căn Hộ: để ở.
 - e) Năm hoàn thành xây dựng (ghi năm hoàn thành việc xây dựng Nhà Chung Cư): **Dự kiến năm 2026.**
 - f) Phần Diện Tích Khác được mua bán cùng với Căn Hộ (như chỗ để xe, diện tích sàn thương mại, dịch vụ,...): Không có.
- 2.2. Đặc điểm về đất xây dựng Nhà Chung Cư có Căn Hộ nêu tại Điều 2.1 của Hợp Đồng:
- a) Thửa đất số: 310
 - b) Tờ bản đồ số: 108 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Hồ Chí Minh lập;
 - c) Diện tích đất sử dụng chung: 23.098,0 m²
- 2.3. Giấy tờ pháp lý của Căn Hộ: Bên Bán cung cấp cho Bên Mua các thông tin, bản sao các giấy tờ sau đây:
- a) Hồ sơ, giấy tờ về đất đai: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 638223 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Bên Bán ngày 07/12/2020, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 - b) Hồ sơ, giấy tờ về xây dựng: Giấy phép xây dựng số 69/GPXD ngày 20/12/2023 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 - c) Hồ sơ, giấy tờ về đầu tư dự án: Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 3147/QĐ-UBND ngày 31/07/2023 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- 2.4. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến Căn Hộ: được thi công, hoàn thiện theo tiến độ pháp lý Dự Án được duyệt.
- 2.5. Đối với hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai thì phải thỏa thuận ghi rõ các nội dung: số, ngày tháng năm của thỏa thuận cấp bảo lãnh về nhà ở và văn bản cam kết của ngân hàng gửi chủ đầu tư khẳng định sẽ phát hành thư bảo lãnh cho tất cả bên mua, thuê mua nhà, trừ trường hợp bên mua lựa chọn không có bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với mình; số ngày tháng năm văn bản của cơ quan quản lý kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi có nhà chung cư về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; kèm theo hợp đồng này còn có bản sao có chứng thực: thỏa thuận cấp bảo lãnh về nhà ở, trừ trường hợp bên mua lựa chọn không có bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với mình; văn bản của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh, cụ thể:



THE OPUS ONE

Hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai số HĐBLNO/VBP-SVINS ký giữa Bên Bán và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) ngày 23/08/2024;

Văn bản cam kết số 3103/2025/TB-SVIN2-VPB ngày 31/3/2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng gửi chủ đầu tư khẳng định sẽ phát hành thư bảo lãnh cho tất cả bên mua, thuê mua nhà;

Thông báo của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh số 1108/SXD-PTĐT ngày 28/3/2025 về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

- 2.6. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng (nếu có): theo quy định của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.
- 2.7. Các nội dung thỏa thuận khác: quy định tại Điều 2.5 của Hợp Đồng này chỉ áp dụng đối với việc mua bán căn hộ hình thành trong tương lai mà không áp dụng đối với việc mua bán căn hộ có sẵn. Theo đó, với căn hộ có sẵn thì kèm theo Hợp Đồng còn có bản sao có chứng thực các văn bản sau:

Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình số của ngày

Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy số của ngày

Điều 3. Giá Bán Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì, Phương thức và thời hạn thanh toán:

3.1. Giá Bán Căn Hộ:

- a) Giá Bán Căn Hộ được tính theo công thức lấy đơn giá 01m² Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ (x) với tổng Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ; cụ thể là: 30,2 m² sử dụng (x) 99.141.688 VNĐ/1m² sử dụng = **2.994.078.972 VNĐ** (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu không trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm bảy mươi hai đồng chẵn).

Giá Bán Căn Hộ quy định tại điểm này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư, trong đó:

- Giá Bán (đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất) là: **2.674.405.702 VNĐ** (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm lẻ năm ngàn bảy trăm lẻ hai đồng chẵn)
- Thuế giá trị gia tăng: **266.185.156 VNĐ**; khoản thuế này không tính trên tiền sử dụng đất nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu triệu một trăm tám mươi lăm ngàn một trăm năm mươi sáu đồng chẵn)
- Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư bằng 2% Giá Bán (kinh phí này được tính trước thuế) là: **53.488.114 VNĐ** (Bằng chữ: Năm mươi ba triệu bốn trăm tám mươi tám ngàn một trăm mười bốn đồng chẵn)

- b) Giá Bán Căn Hộ quy định tại Điều 3.1(a) trên không bao gồm các khoản sau:



- Các khoản lệ phí trước bạ, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua. Các khoản lệ phí trước bạ, phí và lệ phí này do Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán;
 - Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn Hộ gồm: dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình và các dịch vụ khác mà Bên Mua sử dụng cho riêng Căn Hộ. Các chi phí này Bên Mua thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ;
 - Kinh phí quản lý vận hành Nhà Chung Cư hàng tháng. Kể từ ngày bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp Đồng này, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán kinh phí quản lý vận hành Nhà Chung Cư theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này;
 - Các chi phí khác do Hai Bên thỏa thuận (nếu có).
- c) Hai Bên thống nhất kể từ ngày bàn giao Căn Hộ và trong suốt thời hạn sở hữu, sử dụng Căn Hộ thì Bên Mua phải nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành, thanh toán kinh phí quản lý vận hành Nhà Chung Cư hàng tháng và các loại phí dịch vụ khác do việc sử dụng các tiện ích như: khí đốt, điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp,... cho nhà cung cấp dịch vụ.
- 3.2. Phương thức thanh toán tiền mua: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua ngân hàng hoặc hình thức khác theo quy định pháp luật.
- 3.3. Thời hạn thanh toán:
- a) Thời hạn thanh toán tiền mua Căn Hộ (không bao gồm Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư):
- Đợt 1: Thanh toán 10% Giá Bán Căn Hộ và thuế GTGT ngay khi ký kết Hợp Đồng Mua Bán;
 - Đợt 2: Thanh toán 10% Giá Bán và thuế GTGT không chậm hơn ngày 31/10/2025 (dự kiến xây đến sàn tầng 25 của Nhà Chung Cư. Tiến độ thi công thực tế của Nhà Chung Cư sẽ không chậm hơn tiến độ thi công dự kiến quá 3 tầng);
 - Đợt 3: Thanh toán 15% Giá Bán và thuế GTGT không chậm hơn ngày 25/11/2025 (dự kiến xây đến sàn tầng 30 của Nhà Chung Cư. Tiến độ thi công thực tế của Nhà Chung Cư sẽ không chậm hơn tiến độ thi công dự kiến quá 3 tầng);
 - Đợt 4: Thanh toán 15% Giá Bán và thuế GTGT không chậm hơn ngày 25/01/2026 (dự kiến xây đến sàn tầng mái của Nhà Chung Cư. Tiến độ thi công thực tế của Nhà Chung Cư sẽ không chậm hơn tiến độ thi công dự kiến quá 3 tầng);
 - Đợt 5: Thanh toán 45% Giá Bán và toàn bộ thuế GTGT còn lại của Giá Bán Căn Hộ theo Thông báo bàn giao Căn Hộ của Bên Bán.
 - Đợt 6: Thanh toán 05% Giá Bán theo thông báo của Bên Bán khi Căn Hộ được cấp Giấy Chứng Nhận hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận của Các Bên (nếu có).

thương lượng giải quyết thì một trong Các Bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 19. Hiệu lực của Hợp Đồng

- 19.1 Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày ký
- 19.2 Hợp Đồng có 19 (mười chín) Điều, với 28 (hai mươi tám) trang, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau, Bên Mua giữ 01 (một) bản, Bên Bán giữ 03 (ba) bản để lưu trữ, làm thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí và thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua.
- 19.3 Kèm theo Hợp Đồng là 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ, 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có Căn Hộ, 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa Nhà Chung Cư có Căn Hộ nêu tại Điều 2 của Hợp Đồng đã được phê duyệt, 01 (một) Bản Nội Quy Nhà Chung Cư, 01 (một) bản danh mục vật liệu xây dựng Căn Hộ.

Các phụ lục đính kèm Hợp Đồng này và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận của Hai Bên là nội dung không tách rời Hợp Đồng này và có hiệu lực thi hành đối với Hai Bên.

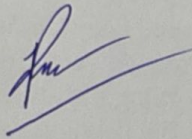
- 19.4 Trong trường hợp Các Bên thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp Đồng này thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của cả Hai Bên.

BÊN MUA

BÊN BÁN

(ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức mua/thuê mua thì đóng dấu của tổ chức)

(ký và ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của doanh nghiệp)



NGUYỄN LÊ KIM NGÂN



**Quyền Trưởng phòng Kinh doanh
Nguyễn Hoàng Dũng**